

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2719/2538

นางสาว ชณาทิพย์ ยังสุข
นาง ทิพวัลย์ กัลยาณกุลหรือเอี่ยม
ประเสริฐ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ป.วิ.พ. มาตรา 145

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของช. ในคดี
แพ่งแต่คดียังไม่ถึงที่สุดเพราะโจทก์อุทธรณ์ข้อเท็จจริงยังรับฟังเป็นยุติไม่ได้จึงใช้ยับ
บุคคลภายนอกคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145(1)ไม่ได้
ส่วนบทบัญญัติวรรคแรกที่ว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆให้มีผลผูกพันนับแต่วันที่ให้มี
คำพิพากษาหรือคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวถูกเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่นเป็นเรื่องที่ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือ
มีคำสั่งเท่านั้นคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ถอนโจทก์จากการเป็นผู้จัดการมรดกจึงมีผล
ผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีแพ่งนั้นของศาลชั้นต้นไม่มีผลผูกพันถึงคู่ความในคดีนี้แม้
จำเลยจะเป็นผู้ร้องขอให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกในคดีดังกล่าว
ก็ตามแต่ก็เป็นคู่ความคนละคดีกันจำเลยจึงไม่อาจยกขึ้นอ้างอิงในคดีนี้ได้โจทก์ยังคง
มีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของช. อยู่จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องจำเลยฐานปลอมตัว
สัญญาใช้เงินของช. เป็นคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเซวง ยังสุขตามคำสั่งศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ 21395/2534 จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือ ภายหลังจากที่นายเซวงถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2533 จำเลยเปิดตู้เซฟเอาตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ 5/2532, 6/2532, 7/2532, 8/2532, 9/2532 และ 10/2532 จำนวน 6 ฉบับ อันเป็นมรดกของผู้ตาย ซึ่งบริษัทฟาร์มกรุงเทพ จำกัด ได้ออกให้แก่ผู้ตายเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 เป็นการชำระราคาที่ดินที่ผู้ตายขายที่ดินไปก่อนตาย จำเลยกับพวกได้สมคบกันปลอมลายมือชื่อของผู้ตายด้านหลังตัวสัญญาใช้เงินทั้ง 6 ฉบับ เพื่อนำไปเบิกเงิน และจำเลยกับพวกได้นำตัวสัญญาใช้เงินซึ่งได้ปลอมลายมือชื่อผู้ตายดังกล่าวแล้วไปให้นายฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์ เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากธนาคารไทยท努 จำกัด สำนักงานใหญ่ และธนาคารได้จ่ายเงินตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวรวม 15,750,000 บาท จำเลยได้นำเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์และทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายกับนางอาณิณนาฏ เสนีวงศ์โดยผู้ตายได้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว ขอให้ลงโทษตามกฎหมายอาญามาตรา 264, 266, 268, 90 และ 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกามีใจความว่า โจทก์ฟ้องจำเลยโดยใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้เสียหาย มิได้ใช้สิทธิแห่งความเป็นทายาทเป็นผู้เสีย

หาย เมื่อโจทก์ถูกศาลแพ่งพิพากษาให้เพิกถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนาย
เชวง ยังสุข ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2716/2536 แล้ว ประกอบกับการที่ศาล
อุทธรณ์เชื่อว่าโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงนอก
สำนวน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้นั้น เห็นว่า ในการไต่สวนมูลฟ้องคดี
นี้ นางอนิลนาฏ เสนีวงศ์พยานโจทก์เบิกความไว้ด้วยว่า เอกสารหมายเลข 4 คำ
พิพากษาศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ 2716/2536 ที่เพิกถอนนางสาวชนาธิปย์(เป็น
จำเลยคดีดังกล่าว และเป็นโจทก์คดีนี้) จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายเชวง ยัง
สุข จำเลยได้อุทธรณ์และศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว ดังนั้น ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ของโจทก์ในคดีดังกล่าวจึงมิใช่ข้อเท็จจริงนอกสำนวน เมื่อ
จำเลยมิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่น การที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่า โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ใน
คดีดังกล่าวแล้วจึงเป็นการรับฟังที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วจะนั้น แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำ
สั่งให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายเชวง ยังสุข ในคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 2716/2536 ก็ตามแต่คดียังไม่ถึงที่สุด เพราะโจทก์อุทธรณ์คำสั่งใน
คดีดังกล่าวอยู่ข้อเท็จจริงยังรับฟังเป็นยุติไม่ได้ จึงจะใช้ยับยั้งบุคคลภายนอกคดีไม่ได้
ส่วนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145 วรรคแรก ที่
ว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้มีผลผูกพันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
จนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้นเป็นเรื่องให้
ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งเท่านั้นดังนั้น
คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ถอนโจทก์จากการเป็นผู้จัดการมรดกจึงมีผลผูกพันเฉพาะคู่
ความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2716/2536ของศาลชั้นต้น ห้ามมีผลผูกพันถึงคู่ความ
ในคดีนี้ไม่ แม้จำเลยจะเป็นผู้ร้องขอให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกใน
คดีดังกล่าวก็ตามแต่ก็เป็นคู่ความคนละคดีกัน จำเลยจึงไม่อาจยกขึ้นอ้างอิงในคดีนี้
ได้ทั้งนี้เพราะคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวข้องกับฐานะหรือความสามารถของบุคคลจะยก

ขึ้นใช้อ้างอิงหรือใช้ยืนยันแก่บุคคลภายนอกได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 145(1) ก็ต่อเมื่อเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดแล้วเท่านั้น เมื่อ
โจทก์ยังอุทธรณ์คำสั่งในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2716/2536 ของศาลชั้นต้นและคดี
อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ยังคงมีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนาย
เชวง ยังสุข อยู่ จึงเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษากลับ และมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษา
ใหม่ตามรูปคดีนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์-สุรดิษฐ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ